

0000068-36.2020.8.26.0070

Classe: Reabilitação

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... - Assunto

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ana Maria Villar Fantacini

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Em apenso aos autos nº 0004269-28.2007.8.26.0070.

VISTOS

ANA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, . - Centro

CEP: 14300-000 - Batatais - SP

Telefone: (16) 3761-5455 - E-mail: batataiscr@tjsp.jus.br

0000068-36.2020.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000068-36.2020.8.26.0070

Classe - Assunto

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ana Maria Villar Fantacini

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Em apenso aos autos nº 0004269-28.2007.8.26.0070.

VISTOS

ANA MARIA VILLAR FANTACINI, qualificado nos autos, intentou pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL, alegando, em suma que foi condenada na Ação Penal n. 0004269-28.2007.8.26.0070, por infração aos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias multa. Sustentou, ainda, em 09/06/2010 foi julgada extinta a punibilidade da sentenciada, ante o integral cumprimento da pena corporal que lhe foi imposta, e em 10/07/2012 foi julgada extinta sua punibilidade diante do pagamento da pena pecuniária imposta.

A requerente juntou os documentos necessários à comprovação de suas alegações (fls. 07/30).

O representante do Ministério Público opinou pela procedência do pedido (fls. 33). É o breve relatório.

D E C I D O.

Defiro a reabilitação.

A documentação entranhada atende aos requisitos do artigo 744 do C.P.P.

Ademais, atendidos os requisitos do artigo 94, do Código Penal.

Impende consignar, que o delito pelo qual a acusada foi processada não demanda ressarcimento à vítima.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de reabilitação criminal requerido por ANA MARIA VILLAR FANTACINI e a declaro reabilitada, ficando determinado o sigilo da condenação anterior, relativo exclusivamente ao processo n. 0004269-28.2007.8.26.0070, não se devendo fazer menção nas folhas de antecedentes criminais, nem em certidão extraídas dos livros do Juízo e do sistema informatizado, salvo quando a certidão for requisitada por Juiz Criminal (CPP, art. 748).

Comuniquem-se o Instituto de Identificação e demais repartições congêneres (art. 747 do CPP).

Cumpra-se o artigo 202 da Lei n. 7.210/94. Oficie-se ao Cartório Eleitoral, cancelando-se a suspensão dos direitos políticos.

Junte-se cópia desta sentença nos autos principais.

Após o trânsito em julgado, deverá ser anotado no processo o "segredo de justiça", a fim de se evitar a publicidade dos registros do processo e da condenação, conforme artigo 93 do Código Penal e no "Histórico de Partes", o evento código 262 - "Reabilitação Concedida", nos termos do Comunicado CG nº 1108/2014 (Processo 2014/93671), publicado a fls. 06 no DJE, aos 23 de setembro de 2014.

Decorrido o prazo para recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Segunda Instância em recurso de ofício (artigo 746 do Código de Processo Penal).

P.R.I.C.

Batatais, 04/07/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA